

1500291-46.2019.8.26.0555

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... inicial de cumprimento de pena, observo que os réus praticavam o tráfico entre cidades. Em liberdade, certamente continuarão a praticar o tráfico. Além disso, o delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciosa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500291-46.2019.8.26.0555 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500291-46.2019.8.26.0555

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Guilherme Fernando Vicente, Otávio Augusato Moreira, Antonio Roberto da Silva Júnior e Leonardo Wilson Pauro, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, em data e horário incertos, mas no ano de 2019, no município de Boa Esperança do Sul, nesta Comarca, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta, ainda, que no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 21h30min, na Rodovia SP 255, km 115, no município de Boa Esperança do Sul, previamente associados e em comunhão de esforços, traziam consigo e transportavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 7 porções de maconha, com peso líquido de 471,81 gramas, 4 porções de haxixe, com peso de 13,05 gramas e 8 porções de metilenodioximetanfetamina (MDA), popularmente conhecido por ecstasy, com peso líquido de 9,97 gramas.

Os réus foram presos em flagrante e na audiência de custódia a foi concedida a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares (fls. 64/65). A denúncia foi oferecida em 2 de julho de 2020 (fls. 219/223), os réus notificados (fls.

234, 235, 236 e 237) e apresentaram defesas prévias (fls. 238/254, 282/295, 303/319 e 334/350). A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2021 e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 360/361). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação, sete de defesa e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 474 e 486/487).

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por meio de memoriais escritos. O representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação. Requereu a absolvição dos réus em relação ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei de Drogas, sob a alegação de que não restou demonstrada a prática do referido crime nos autos. Em relação ao crime de tráfico, pugnou pela procedência, entendendo comprovadas a autoria e materialidade (fls. 481/485). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, alegando, em resumo, que inexistem provas acerca da traficância e que as drogas localizadas em poder dos réus se destinavam ao consumo próprio e que o total das drogas seria dividido entre os quatro para consumo por cerca de 30 ou 40 dias. Alegou a ilicitude da perícia realizada nos celulares apreendidos, vez que foi realizada sem autorização judicial. Em relação à associação, também requereu a absolvição, alegando que não existem provas de que os acusados estivessem associados para a prática de crime de tráfico. Alternativamente, na eventual hipótese de condenação, pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas e o regime aberto para cumprimento da pena (fls. 490/504).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, verifico que não é caso de nulidade em relação à perícia realizada nos celulares apreendidos, visto que foi realizada como diligência que a Autoridade Policial entendeu pertinente. Além disso, a perícia não será levada em consideração para apuração da prova produzida..

No mais, o processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal deduzida é parcialmente procedente.

A materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 1, Boletim de Ocorrência de fls. 8/11, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12/13. Laudos de constatação de fls. 44/50, laudo de exame químico toxicológico de fls. 117/118 e 210/212, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos de forma parcial.

O corréu Antonio Roberto da Silva disse que toda a droga localizada pertencia aos quatro acusados e que tinham ido adquiri-la na cidade de Araraquara, para consumo pessoal de todos. Disse que foi a primeira vez que tinham ido adquirir droga na cidade de Araraquara. Em relação às fotografias de drogas localizadas em seu celular, disse que não se recorda ao certo, mas que podem ter sido enviadas por amigos nos grupos de conversas.

O corréu Guilherme Fernando Vicente, disse que a droga pertencia aos quatro acusados e que após receberem o salário, decidiram ir até a cidade de Araraquara adquirir o entorpecente, para evitar ir aos locais de venda mais vezes. Disse que cada um deu cerca de R\$ 250,00 para adquirir as drogas. Disse que sua parte na maconha duraria cerca de um mês. Disse que foi o réu Leonardo o responsável em entrar em contato com o traficante.

O acusado Leonardo Wilson Pauro, disse que a droga foi adquirida pelos quatro réus na cidade de Araraquara e se destinava ao consumo pessoal de todos. Disse que foi o responsável por combinar a compra das drogas com o traficante. Disse que iniciou o uso de drogas por volta dos 16 anos de idade, mas nunca foi internado para tratamento. Resolveram ir buscar droga na cidade de Araraquara, pois havia informação de que a droga era mais barata e de melhor qualidade. Disse que pagaram pela droga a quantia de R\$ 1.000,00.

O acusado Otavio Augusto Moreira, disse que tomaram conhecimento de um traficante na cidade de Araraquara que vendia droga de boa qualidade e com menor preço e os

quatro acusados resolver ir até Araraquara para buscara droga, que se destinava ao consumo dos quatro. Disse que toda a droga seria dividida entre os quatro. Disse que sua parte adquirida permaneceria guardada em uma motocicleta, já que sua família não tinha ciência de que usava entorpecente.

A versão dos réus restou isolada nos autos.

A testemunha Flávio Henrique Fazan, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina pela Rodovia SP 255, quando notou que quando um veículo Golparou na praça de pedágio, os ocupantes demonstraram agitação e nervosismo. O veículo foi abordado. O acusado Leonardo era quem dirigia o veículo. Em revista pessoal foram localizados celulares e quantias em dinheiro. Perguntado se havia algo de ilícito no veículo, informaram que não havia. Após a revista no veículo, na porta lateral, ao lado do motorista, foram localizados ecstasy e haxixe e sob o banco do passageira, na parte traseira, quantidade expressiva de maconha. Eles informaram que toda a droga se destinava ao tráfico, mas diante da quantidade incomum e variedade, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia.

A testemunha Wilian Gabriel de Oliveira, disse que na data dos fatos estava na companhia de Flávio Fazan, em patrulhamento pela praça de pedágio na rodovia SP 255, quando notaram que os ocupantes de um veículo Gol demonstraram nervosismo quando avistaram a presença da viatura policial. Eles foram abordados e com eles foram localizados apenas celulares e dinheiro. Durante a revista, foram localizadas as drogas descritas na denúncia. Eles informaram que a droga se destinava ao consumo pessoal de todos.

Os policiais declararam, ainda, que não foram localizados em poder dos réus petrechos para o uso das drogas apreendidas.

A testemunha Renan Andrade Brazorotto disse que após a prisão em flagrante dos réus, foi gerada ordem de serviços participou da extração dos dados dos celulares apreendidos em poder do réu. No celular de Leonardo havia imagens e conversas sobre droga e no celular de Antonio havia vídeos e imagens de drogas. Nos demais celulares nada havia de interesse policial. Não conhecia dos réus, pois eles eram da cidade de Dois Córregos, não eram da Comarca. No celular de Leonardo havia uma conversa sobre negociação de drogas.

As demais testemunhas ouvidas, todas de defesa, nada esclareceram sobre os fatos. Todas declararam que conhecem os réus e que são pessoas honestas e trabalhadoras. Declararam, ainda, que não tinham conhecimento de que os réus fossem usuários de drogas, ao contrário do que eles alegam.

Assim, após a colheita da prova, verifica-se que as drogas localizadas no veículo ocupado pelos réus se destinava ao tráfico.

Vale dizer, são válidos até que prova suficiente venha a ilidir o que disseram e, ainda, são elementos probatórios como quaisquer outros, não havendo óbice ou restrição legal para que neles se fundamente a sentença condenatória quando em harmonia com as demais provas coligidas nos autos: "VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência (HC 73518/SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello); A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente. (HC 74522, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa).

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda efetiva de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de

outrem. Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da nova Lei de Drogas, LUIZ FLÁVIO GOMES, preleciona: "(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (Nova Lei de Drogas, Comentada, RT, 2006, p. 152). É de se convir que ao cabo da instrução restou bem demonstrada, sem a menor possibilidade de engano, a materialidade delitiva e a autoria dos réus, em razão de terem sido surpreendidos transportando e trazendo consigo, 7 porções de maconha, pesando cerca de 471,81 gramas, 4 porções de haxixe, pesando cerca de 13,05 gramas e 8 porções de ecstasy. Com peso de 9,97 gramas. A alegação de que foram até a cidade de Araraquara para adquirir droga para consumo, em razão da diferença de preço e qualidade da droga é, no mínimo, pueril.

Com efeito, os acusados são residentes na cidade de Dois Córregos. A distancia entre a cidade dos acusados e a cidade onde foram adquirir a droga é de 86 quilômetros, passando, ainda, por um pedágio, onde foram abordados. Não é crível que percorreram 86 quilômetros de distância, por rodovia, apenas para adquirir droga mais em conta, pois a viagem, o custo com combustível e pedágio, de certo deixaria a droga pelo mesmo valor.

Além disso, não se arriscariam a percorrer distancia de 86 quilômetros, se o destino da droga não fosse o tráfico, com o intuito de lucro.

Cumprе consignar que os réus se declararam usuários de drogas entre 6 e 10 anos e nenhuma das testemunhas de defesa, pessoas de convívio diário com os réus, sabiam da condição de usuário.

Por outro lado, disseram que pagaram por toda a droga adquirida a quantia de R\$ 1.0000,00 (um mil reais), fato este inverídico, já que somente o grama de haxixe é vendido, em média pela quantia de R\$ 50,00.

Assim, inexistem dúvidas de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas.

Enfim, de mais a mais, analisando toda a prova colhida, contemplo que a conduta típica descrita no artigo 33 da Lei de Drogas foi perfeitamente delineada e comprovada na instrução.

No entanto, em relação ao crime de associação para o tráfico, a medida de rigor é a absolvição. Não ficou suficientemente comprovada a associação dos acusados para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, crime de tráfico, já que a despeito de terem sido eles abordados no mesmo momento e contexto, não há prova bastante, derivada de investigação havida em período anterior ao pontual da ação policial que resultou nas prisões, que estabeleça um liame sustentável entre eles.

Não há se confundir associação com coautoria. Não há provas de que a coautoria, que de fato ocorreu, não tenha sido meramente circunstancial.

Para a configuração do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, é necessário: "... ânimo subjetivo, estabilidade e propósito convergente dos agentes, com o fim de praticar o comércio ilícito, não se confundindo como mero concurso de agentes" (TJSP, Apelação nº 0000030-25.2014.8.26.0073, Rel. des. Ivan Sartori, julgado em 29 de agosto de 2017, v.u.). Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para 'a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006' (HC 166.979/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 15/08/2012). Precedentes"(HC 248090/SP, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 13.05.2014).

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal.

Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta estatal.

Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, verifico que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, os réus estavam na posse de quase meio quilo de maconhas, além haxixe e ecstasy.

Desta forma, à vista da argumentação acima e observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base do delito 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, ainda, inexistem causas de aumento a serem consideradas. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, os réus efetuavam o transporte de três tipos de drogas, quase meio quilo de maconha, 13 gramas de haxixe e 8 porções de ecstasy, por rodovia intermunicipal. A alegação de que foi a primeira vez que efetuaram o transporte da droga não encontra respaldo, visto que pela conversa do corréu Leonardo fica evidente que já conhecia a pessoa com quem estava negociando a droga. De certo, os réus já conheciam a pessoa e não era a primeira vez que faziam o transporte da droga. Assim, diante das circunstâncias, não podem ser considerados traficantes eventuais, até porque, como já dito, visavam um maior número de usuários, em razão de transportar três tipos de drogas.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, à mingua de maiores informações acerca das condições econômicas dos réus.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno os réus, Guilherme Fernando Vicente, Otávio Augusto Moreira, Antonio Roberto da Silva Júnior e Leonardo Wilson Pauro, qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para que cumpram pena privativa de liberdade 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Não havendo controvérsia acerca da natureza das substâncias apreendidas e nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.343/2006, determino que se proceda ao disposto no art. 32, §1º, do mesmo Diploma.

Determino o perdimento dos valores apreendidos em poder dos réus, visto que não há comprovação de que tenha procedência lícita.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP. Tampouco é cabível a suspensão condicional da pena, por não estarem atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que os réus praticavam o tráfico entre cidades. Em liberdade, certamente continuarão a praticar o tráfico. Além disso, o delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciosa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a tranquilidade social e a ordem pública, já que enseja a prática de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Não bastasse, considerando a quantidade de pena imposta e, ainda, a gravidade em concreto da conduta praticada pelos acusados e os diferentes tipos de drogas e que, portanto, revela elevado dano social, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, já que assim permaneceram durante toda a instrução.

Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe, expeçam-se mandados de prisão e guias de execução; elaborem-se o cálculo da pena de multa e remetam-se os autos ao representante do Ministério Público para ajuizamento mda ação comeptente; providencie-se o necessário em relação à

destruição da droga e ao perdimento do valor apreendido.  
Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

Ribeirao Bonito, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA